JBA
Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

2014年8月19日

ベトナム社会主義共和国
NGUYEN QUAN 科学技術大臣

ベトナム日本商工会　会長　丸田　善久

中古の機械・設備・技術ラインの輸入に係る通達に関するお願い

平素よりベトナム日本商工会の活動にご高配・ご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、2014年7月15日に発行された通達第20/2014/TT-BKHCNに基づき、9月1日以降、製造から5年以上、性能80%未満の中古機械の輸入が出来なくなる事となっております。この件について、既に操業中の日系企業のみならず、ベトナムに投資をしようと検討している多くの日系企業から、ベトナム日本商工会、JETRO、日本大使館に問い合わせや陳情が殺到しております。さらに、本通達の内容には不明確な点が多くあり、また通達公表後1カ月での施行はあまりに性急で、企業側に十分な準備期間が与えられておらず、多くの日系企業の事業活動に甚大な悪影響を及ぼすことが予想されます。本通達による規制が必要な背景は理解致しますが、本通達がこのまま施行されることは、日系企業のベトナムにおける投資活動を阻害するばかりでなく、貴国の発展にも大きな障害となります。つきましては、通達第20/2014/TT-BKHCNに関して、下記の通り要望致します。

1. 本通達の適切且つ詳細な運用方法が決定されるまで、施行時期（9月1日）を延期すること。
2. 科学技術省内に連絡窓口を設けて頂き、本通達の内容を具体的に確認する場を至急設定頂くこと。

本通達がこのまま施行された場合に予想される影響、本通達の確認したい事項の一部、ならびに、ベトナム日本商工会・JETROに寄せられた日系企業からの意見を別紙に添付致しますのでご参照下さい。尚、施行時期を延期頂きました後、本通達の運用方法などの検討の折には、ベトナム日本商工会は積極的にご協力する所存でおります。上記事情をご賢察頂き、早急に要望事項をご検討頂き、ご回答を宜しくお願い申し上げます。

敬具

添付別紙

① 本通達がこのまま施行された場合に予想される影響
② 本通達の確認したい事項の一部
③ ベトナム日本商工会に寄せられた日系企業からの意見
④ JETROに寄せられた主な相談・問合せ事例

写）
計画投資大臣
資源環境大臣
農林・農村開発大臣
商工大臣
財政大臣
政府官房
在ベトナム日本大使館

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

添付別紙①

以下は本通達がこのまま施行された場合、予想される影響です。

・ベトナムでの生産拡張・生産移管を計画している企業は、現在、日本及び他国の生産拠点で稼働している機械を移管するケースが多く、その生産移管を阻害する。
・新規にベトナム進出を検討している企業も同様であり、進出を断念する理由になり得る。
・既に投資証明書を取得しており、機械設備の移管を前提に生産準備あるいは生産開始している企業があり、投資計画に甚大な影響を及ぼす。
・機械・設備の輸入販売をビジネスとする企業では、ビジネスの継続が困難になる。
・ベトナムの工業化戦略において、裾野産業の育成が掲げられているが、裾野産業を担う企業の大半は中小企業であり、品質の高い中古機械の輸入は必須。ベトナムにおける裾野産業育成を阻害する要因となり得る。
・ベトナムの戦略 6 業種においても、品質の高い中古機械の輸入は必要であり、戦略 6 業種の発展を阻害する要因となり得る。

以上

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

添付別紙②

本通達について、確認したい項目の一部をご参考まで下記に挙げます。

1. 第 1 条 2 項 a)
   委託加工のために設備の貸与を受け、輸入されるケースは対象外か否か。
2. 第 3 条 1 項
   「技術ライン」の定義が不明。具体的に何が「技術ライン」に含まれるのか。
3. 第 4 条 2 項
   「品質・安全・省エネ及び環境保護に関する要求」とは具体的にどのような要求か。
4. 第 6 条、第 7 条
   各中古機械・設備の条件に関し、使用期限にかかる技術的根拠及び残りの品質が元々の品質と比べて 80%以上とする技術的根拠は何か。
5. 第 11 条 2 項
   ①具体的な鑑定組織（検査機関）はどこか。
   ②一般汎用機械であれば、検査機関での検査・証明が可能であるが、専用機械で、製造者しか検査・証明ができない場合、製造者の検査・証明で対応出来るか。
6. 第 14 条 7 項
   本条項を適用して輸入する場合、どのような手続き・書類が必要か。
7. 第 15 条 3 項
   本通達の制定・実施にかかる各省の責任体制はどのようなものか。

以上

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

添付別紙③

ベトナム日本商工会に寄せられた日系企業からの意見

A 社

- 部品加工をはじめるために、2014 年 4 月 1 日に追加投資のライセンスを取得した。また、ライセンスを取得する際は、導入する設備の一覧を、新品・中古に分けて申請した。これらの設備の中で、中古のものは大半が、10 年以上使用しているものである。そのため、もし通達の内容が予定通り施行されれば、部品加工の計画を根本的に見直さなければならなくなる。

B 社

- 中古トラクターなど、農業機械を日本からベトナムに輸入している。
- ベトナム向けの機械の使用期間としては、古いものであれば 35 年ほどのものも輸入している。新しいものとしては、15 年前後使用したものとなる。

C 社

- 靴の製造をベトナムで計画しており、ライセンスも取得し、工場も建設した。
- 10 年ほど使用した中古の機械を日本から輸入して製造しようと考えていたため、もし、この機械が輸入できなければ製造もできず、大変困っている。

D 社

- 橋や空港の建設現場で使用される、日本製の中古のクレーン車を取り扱っている。日本製のクレーン車は長く使用できるものであり、当社でも償却期間を通常は 15 年に設定している。
- 需要が高い日本製のクレーン車であれば、10 年ほど使用した中古機材でも、新品とほぼ同一の価格で取引されることも珍しくない。
- メンテナンスがよく施されている日本製の中古のクレーン車は、ベトナムの地元の会社でも人気がある。一方で、日本製の新品のクレーン車は、値段が高すぎるためにベトナムの地元の会社では購入が難しい場合が多い。このため、もし、日本製の中古機材の輸入が制限されれば、ベトナムの地元の会社は、価格の安い、中国製の新品の機材をより多く購入するようになるだろう。

E 社

- ベトナムで茶の製造をしており、今年の 10 月に日本から、中古機械を輸入する計画を持っている。実際に輸入される機械は、多分、3 年以上使用したものになるため、輸入できないことを懸念している。
- 日本製のお茶の製造機械は優秀であるため、10 年前後使用したものでも、80%以上の性能を保持しているものは少なくない。

以上

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

添付別紙④

ジェトロに寄せられた主な相談・問合せ事例

- 「現在、駐在員事務所を設立し今後法人化を予定しているが、中古機械が持ち込めないのであれば投資はしない。」（建設）
- 「8 月にベトナム法人を立ち上げ、工場設立の準備を進める中、このような通達が突然出され戸惑っている。この規制が施行されれば、当社は事業計画を根本から見直さなければならない。」（製造業）
- 「製造設備はすべて中古品を持ち込む前提で進出を決定したにもかかわらず、急にこのような通達が出され大変困惑している。」（機械）
- 「中古機械が輸入できないとなると、投資計画を根本から見直さなければならなくなるうえ、投資許可の内容に違反することになってしまう。」（機械）
- 「ベトナムへの輸入時にどのように新品と中古を区別するのか？」（運輸）
- 「『新品の 80%以上の品質』をどのように証明するのか？また、日本製で海外にある機械・設備や日本製以外の機械・設備の証明はどのようにするのか？」（運輸）
- 「ベトナム政府が認定した検査機関は日本ではどの機関となるのか？検査日数はどの程度かかるのか？」（複数）
- 「中古機械を申請する際の書類のフォーマットはどのようになっているのか？」（運輸）

以上